

알리오

국민과 임직원에게 신뢰받고 사회적 책임을 선도하는 감사

특정감사 결과보고

[소액 수익계약 실태 점검]

2024. 6.

목 차

I . 감사 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점 및 대상	1
3. 감사방법	2
4. 감사실시과정	2
II . 처분요구서	3

I 감사 개요

1. 감사 배경 및 목적

우리 회사는 「계약업무 지침」에 따라 모든 공사·용역·물품 등에 대한 계약은 계약부서로 발주의뢰를 하여야 한다. 다만 「계약업무 지침」(이하 계약지침)제5조(발주의뢰)제3항의 경우에는 현업부서에서 직접 계약을 할 수 있고, 현업부서에서 직접 계약을 하는 경우라도 계약지침 별표 2 “의뢰부서 직접발주·계약체결 이행기준”의 업무처리 절차에 따라 업무를 처리해야 한다.

따라서 이번 감사에서는 규정의 절차에 따라 견적의뢰 및 접수의 적정성, 계약에 따른 계약서류 관리 여부, 계약진행의 신속성을 위해 동일하거나 유사한 공사·용역·물품 계약을 분할 발주를 통해 계약부서에 대한 발주 및 계약회피, 계약금액 확대에 따른 의무규정 사항 준수 여부 등을 확인하여 개선방안을 제시하고자 한다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사에서는 계약업무 관련 지침 준수 및 계약업무의 공정성 등을 점검하여 업무의 위험 요소를 파악하고 발생 가능한 리스크를 확인하여 이를 예방할 수 있도록 감사중점사항을 선정했으며, 동시에 감사결과 도출된 문제점에 대해 합리적인 해결방안 및 제도개선 의견을 제시함으로써 우리 회사의 계약업무에 대한 공정성과 투명성을 높일 수 있도록 하고자 한다.

그리고 감사대상 부서는 2021. 12. 1부터 2023. 12. 31까지 구매와 관련한 예산을

보유하고 있으며, 100만 원(부가세별도) 이상의 공사·용역·물품 계약을 구매 부서를 거치지 않고 시행한 실적이 있는 전 부서를 대상으로 감사를 진행하였다.

3. 감사 방법

전 부서의 공통사항인 공사·용역·물품 직접계약 관련 현황자료를 제출받아 규정이행 여부 및 절차 준수 등을 점검하였고.

부서 직접 발주·계약체결 금액 확대에 따른 업무처리의 적정성과 전자입찰의 견적제출시스템을 통한 견적서 접수 여부와 일상감사 및 계약부서 협조결재 여부 등을 점검하였으며, 관련부서와 소액 수의계약 관련 개선사항에 대한 의견 청취를 진행하였다.

4. 감사 실시과정

감사목적을 효과적으로 달성하기 위하여 2024. 2. 28부터 3. 15까지 12일간 예비감사 후 3. 26부터 4. 22까지 20일간 실지감사를 실시하였으며, 감사인원은 감사인 경력을 고려하여 감사반장 외 내부감사인 3명과 ○○○○○의 계약전문가를 임시감사인으로 선임하여 감사를 실시하였다.

1 단계 : 실지감사에 앞서 계약업무 관련 지침의 주요 사항을 검토하고, 직접 계약 시 따라야 하는 “의뢰부서 직접발주·계약체결 이행 기준”의 업무처리 절차를 참고하여 공공기관의 구매계약의 공정성·투명성 및 기타 제도 개선에 대한 사전교육을 진행하였다.

2 단계 : 예비감사(2024. 2. 28. ~ 2023. 3. 15.) 기간 동안에 1단계 사전 교육내용과

타사 사례 조사를 바탕으로 우리 회사의 직접계약 위험요소 현황을 파악하고 감사 착안사항을 선정하였다. 그리고 관련부서 담당자 인터뷰 및 임시감사인을 통해 확인된 문제점에 대한 의견을 최대한 수렴하였으며 소액 수익계약 절차에 대한 제도적·시스템적으로 보완이 필요한 점을 발굴하여 개선방안을 제시하고자 하였다.

3 단계 : 감사 결과에 대한 수용도 증대를 위해 관련부서의 의견을 수렴하는 과정을 진행하였으며 내부 검토 등의 절차를 거쳐 감사위원회 의결로 감사결과를 최종확정하였다.

II**처분요구서****(주)강원랜드 상임감사위원****주의요구 및 통보**

제 목 소액수의계약 업무처리 부적정

관 계 부 서 ○○○○○○ 등 #개 부서

조 치 부 서 ○○○○○○ 등 #개 부서

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 모든 공사, 용역, 물품 등에 대한 계약은 계약부서로 발주의뢰를 하여 계약하고 있으나 추정가격 2천만 원 이하의 구매 계약의 경우에는 계약부서로 의뢰하지 않고 현업부서에서 직접 계약을 발주하거나 체결하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’이라 한다) 제7조(계약의 방법)에 의하면 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하나, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 수의계약을 할 수 있으며,

같은 법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따라 경쟁에 의하여 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로 추정가격이 2천만 원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약 등은 수의계약을 할 수 있다.

이에 따라 우리 회사는 「계약업무 지침」(이하 ‘지침’이라 한다) 제5조(발주의뢰)에 의하여 추정가격 2천만 원 이하의 계약의 경우에는 계약부서로 의뢰하지 않고 현업부서에서 직접 계약을 발주하거나 체결할 수 있도록 하고 있다.

그리고 현업부서는 직접 계약을 체결할 때 지침의 별표 2 “의뢰부서 직접 발주·계약체결 이행기준”에 따라 결재문서에 계약의 목적, 내용, 예산항목, 계약기간, 수의계약 제한사유 확인결과 등을 명시하고 업체로부터 접수한 견적서, 승낙사항(안), 사양서, 내역서, 수의계약 체결 제한 여부 확인서 등을 첨부하여 내부결재를 득하여야 한다.

따라서 계약업무 담당자는 공사, 용역, 물품 구매 등 직접 발주하여 계약을 체결할 경우 지침과 관련 법령에 따라 해당 구매 건에 적합한 업무절차에 따라 필수 첨부서류를 반드시 작성하여 계약업무를 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 계약 증빙서류 누락

그런데 이번 감사를 통해 현업부서에서 직접 체결한 계약을 확인한 결과, 추정금액 1백만 원 이상의 계약을 체결할 때 반드시 작성해야 하는 첨부서류(승낙사항, 계약보증금 지급각서)를 누락한 채 계약을 체결한 건이 확인되었다.

계약서류를 누락한 건에 대해 해당부서로부터 소명서를 제출받아 누락사유를 확인한 결과, 대부분의 계약 건은 계약담당자가 지침에 따른 첨부서류를 인지하지 못하고 처리한 것으로 확인되었으나,

일부 계약은 긴급 상황 또는 제작·설치 업체를 통한 수의계약, 단순 물품 구매 등의 사유로 작성하지 않았다고 답변하였다.

그런데 관련 법령 및 지침에 의하면 승낙사항(계약서) 및 계약보증금 지급 각서(계약보증금)를 필요로 하지 않는 계약은 1백만 원 미만의 구매건만 해당하고, 1백만 원 이상의 계약은 계약의 성질과 목적, 금액에 관계없이 반드시 계약 상대방으로부터 제출받아야 하므로 누락한 사유는 인정할 수 없다.

또한 내부결재나 대금지급 시 계약서류를 첨부하여 내부결재를 진행하여야 하는데도 내부결재 완료 후에 별도로 제출받아 담당자가 보관하거나 서류를 제출받은 후 보완문서를 추후 작성하는 등 계약업무를 미흡하게 처리하였다.

나. 계약부서 발주의뢰 위반 등

그뿐 아니라 계약부서에 발주의뢰하여 체결해야하는 계약임에도 현업부서에서 직접 발주하여 계약을 체결하는 등 관련 법령 및 규정에서 정하는 업무절차에 따라 수행하지 않고 부적정하게 처리한 사실을 확인하였다.

★★★★★★ 담당자는 용역 계약을 진행하면서 1천만 원 이상의 계약은 지침에 따라 계약부서인 ○○○○○○에 의뢰하여야 함에도 부서에서 직접 계약하였을 뿐만 아니라 승낙사항 및 계약보증금 지급각서 또한 누락하였다.

또한 추정가격 1백만 원 이상의 모든 계약은 규정에 따라 목적, 내용, 예산 등을 명시하여 내부결재를 득하여야 함에도 이를 누락한 채 발주한 것이 확인되었다.

△△△△△△은 추정가격이 1백만 원이었음에도 내부결재를 누락하고 직접 발주하였는데, 이는 계약 담당자가 추정가격 1백만 원 미만일 경우에 한해 내부결재의 절차를 생략할 수 있다는 규정을 정확하게 인지하지 못하고 업무를 처리하였다.

그 결과 위 “가항” 및 “나항” 과 같이 구매 계약 체결 시 관련 법령 및 규정을 준수하지 않고 계약 업무를 처리하여 공기업 종사인으로서 계약절차의 공정성과 객관성을 유지하여야 함에도 구매업무 및 계약업체 선정에 대한 신뢰성 저하가 우려되는 실정이며,

특히 소액수의계약은 경쟁입찰에 비해 구매 절차가 간소하고 업무수행 과정에서 발생할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하기 위한 계약부서 및 감사부서의 협조 또는 결재를 득하는 계약 건에 해당되지 않기 때문에 계약행정의 투명성과 청렴성을 위해 현업부서의 책임 있는 업무처리가 필수적이다.

이와 더불어 계약부서인 ○○○○○○은 발주부서의 계약업무 담당자 업무역량 향상 및 공정·청렴한 계약 이행 등을 위해 계약업무 교육을 분기별로 실시하고 있으나 “가항” 및 “나항” 과 같은 문제가 발생함에 따라 부서별 교육을 진행할 때 이를 고려하여 진행할 필요가 있다.

조치할 사항

○○○○○○장은 주기적으로 계약업무 교육을 실시하고 있음에도 이번 감사에서 미흡한 사항이 확인됨을 알려드리오니, 계약업무 교육진행 시 참고하여 교육을 진행하여 주시기 바랍니다. (통보)

■■■■■■장 등 #개 부서 팀장은 향후 계약업무 진행 시 구매계약 관련 법령 및 규정을 교육하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 주의하시기 바라며, 계약업무의 공정성과 투명성을 위하여 관리·감독을 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

(주)강원랜드 상임감사위원

주의 요구 및 통보

제 목 소액수의 계약관리 미흡

관 계 부 서 ★★★★★★

조 치 부 서 ★★★★★★

내 용

1. 업무개요

★★★★★★은 2022년 6월 파트너사인 ○○○社의 네트워크와 세일즈망을 활용, ◆◆◆ 시장을 거점으로 판촉·홍보활동을 진행하고, ◆◆◆은 물론 동남아시아 지역 카지노를 대상으로 슬롯머신 세일즈를 활성화하고자 ◆◆◆에 연락사무소 개설계획을 보고하였다.

그 후 2022년 7월 ◆◆◆ 연락사무소 설립을 위한 연락사무소 등록관련 모든 서류의 진행 및 법정대리인 역할업무를 수행하는 컨설팅 용역을 계약기간 3개월, 금액 ###으로 ◆◆◆ 소재 ♡♡♡과 직접 계약을 체결하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「계약요령」¹⁾ 1. 「계약이행(발주·입찰·체결·사후관리) 세부기준」 제4조(발주의뢰)에 의하면 의뢰부서는 추정가격 1,000만원 미만의 공사, 용역, 물품(제조 포함) 계약의 경우 계약부서로 해당 계약 건을 의뢰하지 않고 직접 계약을 체결하거나

1) 「계약요령」은 2022년 10월 31일 폐지되고, 「계약업무 지침」이 제정됨

발주할 수 있고, 의뢰부서가 직접 계약을 체결하거나 발주할 경우 [별표 1]의 기준을 준수하도록 되어 있다.

[별표 1] 「의뢰부서 직접발주·계약체결 이행기준」 5. 계약체결 및 계약이행 관리에 따르면 의뢰부서가 직접 발주 및 계약체결 시 결재문서에 계약의 목적, 내용, 예산항목, 계약기간, 수의계약 제한사유 확인결과 등을 명시하고 업체로부터 접수한 견적서, 승낙사항, 사양서, 내역서, 계약보증금 지급각서 등을 첨부하여 사전에 내부 결재를 득하고,

계약만료일(과업별로 이행기한을 정하였을 경우에는 해당 기한)까지 이행완료를 못할 때, 사양서, 견본 등에 적합하지 아니할 때, 계약이행이 불가능하다고 인정할 때에는 계약을 해지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 계약이행 등 과업관리 미흡

그런데 ★★★★★★은 2022.7.18. “◆◆◆ 연락사무소 설립 컨설팅 용역 선정 및 가지급금 신청” 결재문서에 계약기간을 3개월로 보고하고 계약을 체결 하였는데도 계약종료 후 1년이 지나서야 연락사무소 사업자등록(Business Permit)을 취득하는 등 계약이행 관리를 소홀히 하였다.

그와 더불어 ★★★★★★은 ◆◆◆ 연락사무소 설립 컨설팅 용역으로 사업자 등록((Business Permit)을 취득하는 3개월 동안 법정대리인(Resident Agent) 명의 신탁 비용을 지불하는 것으로 계약을 체결하였으나,

사업자등록이 지연되어 2023.10.13. 연락사무소 사업자 등록을 취득하면서 법정

대리인 명의신탁 비용이 추가로 발생되었는데도 계약변경 없이 명의신탁비용 #원을 추가로 지급하였고, 사업자등록이 완료되어 계약이 종료되었는데도 별도 계약 체결 없이 법정대리인(Resident Agent) 명의신탁 비용을 지속적으로 지불하고 있는 실정이다.

나. 계약후속 업무처리 소홀

★★★★★★은 법정대리인(Resident Agent) 명의신탁 비용이 지속적으로 지불되고 있는데도 사업자등록 후 법정대리인 명의를 변경하기 위해 주재원의 비자를 즉시 신청하지 않는 등 법정대리인 변경을 추진하지 않았다.

또한 계약당시 지급된 법정대리인 명의신탁 비용을 제외하고 추가로 지급된 명의신탁 비용은 약정기간이 종료되기 전 사전에 보고하고 지급해야 하는데도 ◆◆◆ 연락사무소 담당자가 약정기간이 지나 개인비용으로 지불하고 사후 보고하여 개인계좌로 지불받는 등 가지급금 정산업무를 하지 않기 위해 사전 보고 절차를 소홀히 하였다.

이와 같이 ★★★★★★은 ◆◆◆ 연락사무소관련 사업자등록 후 후속 업무 처리를 소홀히 하여 지속적인 법정대리인 명의신탁 비용 등 불필요한 예산이 낭비되는 결과를 초래하였고, 모든 비용처리를 사후보고 처리하는 등 업무처리를 미흡하게 처리 하였다.

결론적으로 ★★★★★★은 ◆◆◆ 연락사무소 컨설팅 용역계약에 대해 법인 등록에 필요한 서류 제출이 지연되거나 ◆◆◆ 연락사무소 건물 개보수에 따른 인허가(위생점검, 소방점검 등) 지연으로 계약이행이 어려운데도 「국가계약법」

및 계약일반조건에 따라 계약기간을 연장하는 보고를 통해 계약을 변경하지 않는 등 과업 및 계약이행 관리를 소홀히 하였다.

조치할 사항

★★★★★★장은

- ① 계약에 따른 과업 및 계약이행 관리를 철저히 하여 계약이행이 지연되는 일이 발생하지 않도록 주의하고, 계약연장 사유가 발생하면 즉시 계약일반조건에 따라 계약을 변경하기 바라며, (주의)
- ② 향후 동일한 사안이 발생하지 않도록 관련 규정 및 절차에 대해 직원 교육을 철저히 하고, ◆◆◆ 연락사무소 비용처리에 대해 사전에 보고가 이루어지고 비용이 지불될 수 있도록 업무처리를 개선하시기 바랍니다. (통보)
- ③ 또한, ◆◆◆ 연락사무소 사업자등록에 따른 주재원 비자 신청, 법정대리인 명의변경 및 임시계좌의 본계좌 전환 등 후속처리를 빠른 시일 내에 처리하여 불필요한 비용이 낭비되는 일이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통보)